

본 매체광고 계약서(이하 "본 계약")는 2025 년 11 월 06 일(이하 "발효일"), 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

제 1 당사자 (이하 "갑" 또는 "광고주")

- 법인명: 주식회사 퓨처커머스 (FutureCommerce Inc.)
- 사업자등록번호: 211-86-XXXXX
- 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)
- 대표이사: 김영민
- 연락 담당자: 이정훈 (jh.lee@futurecommerce.com)

제 2 당사자 (이하 "을" 또는 "매체사")

- 법인명: 주식회사 애드넥서스 (AdNexus Inc.)
- 사업자등록번호: 120-81-XXXXX
- 주소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어)
- 대표이사: 박지수
- 연락 담당자: 최민준 (sales@adnexus.com)

(이하 "갑"과 "을"을 개별적으로 "당사자", 통칭하여 "양 당사자"라 한다.)

배경 (RECITALS)

"갑"은 "갑"의 제품 또는 서비스(이하 "광고 대상")를 홍보하기 위한 광고 캠페인(이하 "캠페인")을 집행하고자 한다.

"을"은 온라인 웹사이트, 모바일 애플리케이션, 광고 네트워크 플랫폼(이하 "매체")을 운영하거나 통제하며, 해당 "매체"의 광고 지면(이하 "광고 지면")을 "갑"에게 판매할 권한을 보유하고 있다.

"갑"은 "을"로부터 "광고 지면"을 구매하고 "광고비"를 지급하며, "을"은 "갑"의 "광고물"을 "광고 지면"에 게시하는 서비스(이하 "본 용역")를 제공함에 있어, "양 당사자"는 다음과 같이 본 계약을 체결한다.

"갑"이 "을"에게 "광고 삽입 주문서"(IO)를 제출하거나 "을"의 광고 플랫폼에 "광고 예산"을 충전하는 행위는 본 계약(모든 "광고 정책" 및

\$\$부칙\$\$

포함)의 모든 조항에 동의하는 것으로 간주된다.

제 1 조 (목적) 본 계약은 "갑"이 "을"로부터 "광고 지면"을 구매하고, "을"이 "갑"의 "광고물"을 "매체"에 게시하는 "본 용역"을 수행함에 있어 필요한 제반 사항, "광고비" 지급, 데이터 활용, 책임의 한계 및 기타 당사자 간의 권리와 의무를 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의) 본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. **"광고 삽입 주문서 (Insertion Order, IO)"**: "갑"과 "을"이 본 계약에 의거하여 특정 "캠페인"을 집행하기 위해 상호 서명(또는 "을"의 플랫폼을 통해 "갑"이 확정)하는 개별 주문서. 각 IO에는 "캠페인" 기간, "광고물", "광고 지면", "광고비"(단가 또는 총예산), 노출 횟수(Impressions) 또는 클릭 수(Clicks) 목표 등이 기술된다.
2. **"광고물 (Ad Materials)"**: "갑"이 "캠페인" 집행을 위해 "을"에게 제공하는 모든 광고 콘텐츠(텍스트, 이미지, 배너, 영상, 오디오, 링크, HTML5 파일 등) 및 "갑"의 상표, 로고, "갑"의 IP" 일체.
3. **"매체 (Media)"**: "을"이 "광고물"을 게시하기 위해 운영하거나 통제하는 "을" 소유의 웹사이트, 모바일 애플리케이션 또는 "을"과 제휴된 제 3 자의 네트워크("을"의 "광고 네트워크") 일체.
4. **"광고비 (Ad Fee)"**: "본 용역" 수행의 대가로 "갑"이 "을"에게 지급하는 모든 금원(제 6 조 참조).
5. **"갑"의 IP**: "갑"이 "본 용역" 수행을 위해 "을"에게 제공하는 "광고물", "갑"의 상표, 로고, "광고 대상"에 대한 저작권 등 "갑"이 소유한 "지식재산권".
6. **"을"의 IP**: "을"의 "매체", "을"의 광고 서버 기술(Ad Server), 타겟팅 알고리즘, "을"의 상표, "캠페인 데이터"(제 7 조 1 항) 등 "갑"의 IP"를 제외한 모든 구성 요소에 대한 "지식재산권".
7. **"캠페인 데이터"**: "을"이 "캠페인"을 집행하는 과정에서 수집하는 모든 데이터(노출, 클릭, 전환 데이터, "최종 사용자"의 비식별화된 행동 데이터, 로그 데이터) 및 "갑"이 제공한 "이용자 데이터"와의 결합 데이터.
8. **"이용자 데이터"**: "갑"이 "을"의 "캠페인" 성과 측정 또는 타겟팅 최적화(예: 리타겟팅)를 위해 "을"에게 제공(또는 "을"의 태그/픽셀 설치를 통해 "을"이 수집하도록 허용)하는 "갑"의 고객 데이터(개인정보, 비식별 식별자, 웹사이트 방문 기록 등).
9. **"광고 정책"**: "광고물"의 기준, 금지된 "광고 대상", 데이터 처리, 입찰 방식 등을 규율하기 위해 "을"이 수립하고 제 13 조 제 2 항 및

\$\$부칙 제 1 조\$\$

에 따라 수시로 개정할 수 있는 내부 정책, 가이드라인 및

\$\$부칙\$\$

.

10. **"최종 사용자"**: "매체"에 방문하여 "광고물"에 노출되는 개인 이용자.
11. **"지식재산권"**: 저작권(및 저작인접권), 특허권, 상표권, 영업비밀, 디자인권, 초상권, 퍼블리시티권 등 법률에 의해 보호되는 일체의 무형의 권리.

제 3 조 (광고 삽입 주문서 - IO)

1. **IO의 체결**: "양 당사자"는 "캠페인"을 집행하기 전에 본 계약의 조건에 구속되는 "IO"를 상호 서면(전자우편 또는 "을"의 광고 플랫폼을 통한 확정 포함)으로 합의해야 한다.
2. **IO의 효력**: "IO"는 "을"이 "갑"의 "IO" 요청(청약)을 승낙(예: "캠페인" 승인, 광고비 결제 완료)한 시점부터 효력이 발생한다. "을"은 "을"의 단독 재량(예: "광고 지면" 부족, "광고물"의 "광고 정책" 위반)에 따라 "갑"의 "IO" 승낙을 거부할 수 있다.
3. **IO와 본 계약의 관계**: 본 계약은 "양 당사자" 간의 모든 "IO"에 적용되는 기본 계약이다. 본 계약의 본문 조항과 "IO"의 조항 간에 상충이나 불일치가 발생하는 경우, *****[부칙]****(제 13 조 5 항 참조)이 최우선으로 적용되며, 그 다음으로 "IO"의 조항이 본 계약의 본문 조항에 우선하여 적용된다.
4. **IO의 취소(독소 조항)**: 가. "갑"은 "IO"에 명시된 "캠페인" 시작일로부터 14 영업일 이전에 "을"에게 서면 통지함으로써 "IO"를 취소할 수 있다. 나. "갑"이 "캠페인" 시작일 14 영업일 이내에 "IO"를 취소하거나 "캠페인" 기간 중 중도 해지하는 경우, "갑"은 (i) "을"이 해당 "IO"를 위해 기 확보한 "광고 지면" 비용(제 3 자 매체비 포함) 전액 및 (ii) 해당 "IO"에 명시된 총 "광고비"의 30%에 해당하는 금액을 위약벌(Penalty)로 "을"에게 즉시 지급해야 한다. 제 6 조 제 4 항(환불 불가)이 적용된다. 다. "을"은 "을"의 단독 재량(예: "매체" 운영 중단, 파트너십 변경)에 따라 3 영업일 전에 "갑"에게 서면 통지함으로써 "IO"의 전부 또는 일부를 언제든지 취소할 수 있다. 이 경우 "을"의 유일한 책임은 "갑"이 선납한 "광고비" 중 미집행 잔액을 "갑"에게 환불하는 것이다. (제 11 조 책임 제한 참조)

제 4 조 ("갑"의 의무 및 "광고물")

1. **"광고물" 제공**: "갑"은 "IO"에 명시된 "캠페인" 시작일로부터 최소 5 영업일 전까지, "을"이 제시하는 "광고 정책" 및 기술 사양에 부합하는 "광고물" 일체를 "을"에게 제공(업로드)해야 한다.
2. **"광고물"에 대한 책임**: "갑"은 "광고물"(및 "광고물"이 링크된 "갑"의 웹사이트)의 내용, 품질, 적법성에 대해 모든 책임을 진다. "갑"은 "광고물"이 다음 각 호를 준수함을 보증한다. 가. "을"의 "광고 정책"(제 13 조 2 항에 따라 수시 개정됨) 나. 대한민국의 표시·광고의 공정화에 관한 법률, 정보통신망법, 개인정보 보호법, 저작권법 등 모든 "관련 법률" 다. 제 3 자의 "지식재산권"(저작권, 상표권), 초상권, 프라이버시권, 명예 등 어떠한 권리도 침해하지 않음. 라. 바이러스, 멀웨어, 스파이웨어 등 유해한 코드를 포함하지 않음.
3. **라이선스 부여**: "갑"은 "을"(및 "을"의 계열사, 하도급업체)이 "본 용역"을 수행하고 본 계약(특히 제 7 조 3 항)에서 허용된 목적을 위해 "갑"의 IP("광고물" 포함)를

"계약 기간" 동안 및 계약 종료 후에도(제 7 조 3 항에 따라) 이용(복제, 수정, 편집, 각색, 배포, 공중송신, 2 차적 저작물 작성)할 수 있는, 비독점적이고, 전 세계적이며, 로열티가 없는 라이선스를 "을"에게 부여한다.

4. **데이터 제공:** "갑"은 제 7 조의 목적을 위해 "이용자 데이터"를 "을"에게 제공하거나 "을"이 수집하도록 허용하는 데 필요한 모든 정보주체의 적법한 동의("을"에 대한 제 3 자 제공 동의, 국외 이전 동의, AI 활용 동의 포함)를 "갑"의 책임 하에 확보해야 한다.
5. **"을"의 검토권:** "을"은 "갑"이 제공한 "광고물"이 "광고 정책" 또는 "관련 법률"에 위배된다고 "을"의 단독 재량으로 판단하는 경우, "갑"에 대한 통지 없이 해당 "광고물"의 게재를 거부, 수정, 삭제 또는 중단할 수 있다. "을"의 이러한 검토 행위가 제 2 항에 따른 "갑"의 보증 책임을 경감시키지는 않는다.

제 5 조 ("을"의 의무)

1. **"캠페인" 집행:** "을"은 "갑"이 승인하고 "을"이 승낙한 "IO" 및 "광고 정책"에 따라 "광고물"이 "매체"에 게시되도록 상업적으로 합리적인 노력을 다한다.
2. **보고:** "을"은 "갑"이 "캠페인" 성과(노출, 클릭, 전환 등)를 확인할 수 있도록 "을"의 광고 플랫폼 내 대시보드 접근 권한을 "갑"에게 제공한다. "을"은 "갑"의 요청 시 "IO"에 명시된 주기에 따라 성과 보고서를 제공할 수 있다.
3. **성과 보고의 기준:** "캠페인"의 성과(노출, 클릭, 전환 횟수, "광고비" 정산)에 대한 모든 측정 및 계산은 "갑"의 측정 시스템(예: "갑"의 애널리틱스)이 아닌 **"을"의 광고 서버(Ad Server)가 기록한 데이터를 기준으로 하며**, "을"의 측정치가 최종적이고 "갑"에 대한 구속력을 가진다.

제 6 조 (광고비 및 결제)

1. **"광고비":** "갑"은 "본 용역" 수행의 대가로 "IO"에 명시된 "광고비"를 "을"에게 지급해야 한다.
2. **선납:** "갑"은 "IO"에 명시된 "캠페인" 시작일 5 영업일 전까지 "IO"에 명시된 총 "광고비"(또는 "을"이 지정한 최소 예치금) 전액을 "을"에게 선납해야 한다. "을"은 "갑"으로부터 "광고비"를 수령한 후에만 "캠페인"을 집행할 의무를 부담한다.
3. **자동 결제:** "갑"이 "을"의 광고 플랫폼을 통해 직접 "캠페인"을 운영하고 '자동 결제' 옵션을 선택한 경우, "갑"은 "을"이 (i) "갑"이 설정한 일일/월간 예산이 소진되거나, (ii) "을"이 정한 결제 기준 금액(예: 50 만원)에 도달하는 시점에, "갑"이 등록한 결제 수단(법인카드 또는 자동이체 계좌)으로 "광고비"를 **자동으로 청구 및 결제**하는 것에 포괄적으로 동의한다. "갑"은 유효한 결제 정보를 유지할 의무가 있으며, 결제 실패 시 "을"은 "갑"에 대한 통지 없이 즉시 "캠페인"을 중단할 수 있다.
4. **환불 불가 (독소 조항):** "갑"이 본 계약 또는 "IO"에 따라 "을"에게 기 지급한 모든 "광고비"(선납 예치금 포함)는 선불이며, "을"의 중대한 귀책사유로 "본 계약"이 해지되는 경우를 제외하고는 **어떠한 경우에도 환불되지 않는다**. "갑"이 "계약 기간" 중 본 계약 또는 "IO"를 해지하는 경우(제 3 조 4 항 '나'호의 위약금 포함),

"을"은 선납된 "광고비"를 "갑"에게 반환할 의무가 없으며, 미집행 잔액은 "을"에게 위약벌로 귀속된다.

5. **지연 이자:** "갑"이 "광고비" 지급을 지연하는 경우, "갑"은 지급 기일 익일부터 실제 지급일까지 연체된 금액에 대하여 연 18%의 비율로 계산한 지연손해금을 "을"에게 지급해야 한다.

제 7 조 (데이터 소유 및 이용)

1. **데이터 소유권 (독소 조항):** "을"은 "본 용역" 수행 과정에서 수집된 "캠페인 데이터"(제 2 조 제 7 항) 및 "갑"이 "을"에게 제공(또는 "을"이 수집하도록 허용한) "이용자 데이터"(제 2 조 제 8 항) 일체에 대한 소유권 및 "지식재산권"이, "갑"이 "광고비"를 지급하였는지 여부와 관계없이, "을"에게 **독점적으로, 영구히** 귀속됨을 인정한다. "을"의 광고 플랫폼 대시보드(제 5 조 2 항)를 통해 "갑"에게 제공되는 '보고서'는 "을"이 소유한 "캠페인 데이터"에 대한 제한적인 열람 권한만을 "갑"에게 부여한 것이다.
2. **"갑"의 이용권 (제한):** "갑"은 제 5 조 제 2 항에 따라 "을"로부터 제공받은 '보고서'를 "갑"의 내부 참고용으로만 사용할 수 있으며, "을"의 사전 서면 동의 없이 '보고서'의 원시 데이터(Raw Data)를 추출, 복제, 제 3 자에게 제공하거나 "을"의 경쟁사 분석에 이용할 수 없다.
3. **광범위한 데이터 활용 라이선스 (독소 조항):** "갑"은 "을" 및 "을"의 계열사, 승계인에게, (i) "갑"이 "을"에게 제공한 "갑"의 IP" 및 "이용자 데이터" 일체, (ii) "본 용역"을 통해 생성된 "캠페인 데이터" 일체(개인정보 포함)를, "본 목적"뿐만 아니라 (a) "을"의 "서비스" 개선, (b) 내부 연구, 벤치마킹, (c) "본 목적"과 무관한 "을"의 다른 제품 및 서비스 개발(타 광고주를 위한 타겟팅 광고 포함)을 위한 **인공지능(AI) 모델의 학습(Training) 및 고도화**의 목적으로 사용할 수 있는, **취소 불가능하고(Irrevocable), 영구적이며(Perpetual), 전 세계적이고, 로열티가 없으며, 재라이선스(Sub-license)가 가능한 라이선스**를 부여한다.
4. **데이터 처리 및 국외 이전 (참조 교란):** "갑"은 "을"이 "본 용역" 수행 및 제 3 항의 목적을 위해 "이용자 데이터" 및 "캠페인 데이터"(개인정보 포함)를 "처리"하는 데 동의하며, 구체적인 데이터 "처리" 및 국외 이전에 관한 "양 당사자"의 포괄적인 동의는 ****[부칙 제 1 조]****에서 정한 바에 따른다. "갑"은 제 4 조 제 4 항에 따라 "이용자 데이터" 제공에 필요한 모든 정보주체의 적법한 동의를 확보할 책임이 있다.

제 8 조 (기밀 유지)

1. **기밀 정보:** "기밀 정보"라 함은 일방 당사자("정보 공개 당사자")가 상대방 당사자("정보 수신 당사자")에게 "본 목적"을 위해 공개하는 모든 기술상, 경영상, 재무상 정보(단, 제 3 항의 예외 제외)를 의미한다. 특히, "갑"의 "이용자 데이터", "을"의 "캠페인 데이터", "을"의 비공개 "광고 단가"(할인을 포함), "광고 정책"의 세부 내용, 본 계약의 조건은 "기밀 정보"로 간주된다.

2. **의무:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 (i) 오직 "본 용역" 수행 목적을 위해서만(단, 제 7 조 제 3 항의 라이선스는 예외) 사용해야 하며, (ii) "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 제 3 자(제 3 조 4 항의 하도급업체 제외)에게 공개해서는 안 되며, (iii) "기밀 정보" 보호를 위해 선량한 관리자의 주의 의무를 다해야 한다.
3. **예외:** "기밀 정보"에 해당하지 않는 정보는 다음과 같다: (i) 수령 시점에 이미 보유했거나, (ii) 수령 측의 귀책 없이 공개되었거나, (iii) 기밀유지 의무 없이 제 3 자로부터 적법하게 취득했거나, (iv) 기밀 정보와 무관하게 독자적으로 개발한 정보.
4. **존속:** 본 조의 비밀유지 의무는 본 계약 종료 후에도 5 년간 유효하게 존속한다.

제 9 조 (계약 기간 및 해지)

1. **기간:** 본 계약은 "발효일"로부터 효력이 발생하며, 최초 1 년(이하 "최초 기간") 동안 유효하다. "최초 기간" 또는 "갱신 기간" 만료 **60 일 전**까지 일방 당사자가 상대방에게 서면(전자우편 포함)으로 갱신 거절의 의사를 통지하지 않는 한, 1 년 단위로 동일한 조건(단, "광고비" 단가는 제 13 조 제 2 항에 따라 변경될 수 있음)으로 자동 갱신된다.
2. **해지:** 일방 당사자는 상대방이 본 계약의 중대한 의무(예: "갑"의 제 6 조(광고비) 지급 지연, "을"의 제 5 조(캠페인) 고의 미집행)를 위반하고 14 일 내에 시정하지 않는 경우 본 계약 및 모든 "IO"를 해지할 수 있다.
3. **"을"의 즉시 해지:** "을"은 "갑"이 제 4 조 제 2 항(보증) 또는 제 7 조(데이터)를 중대하게 위반했다고 "을"이 단독으로 판단하는 경우, "갑"에 대한 사전 통지 없이 즉시 본 계약을 해지하고 모든 "캠페인"을 중단할 수 있다.
4. **종료의 효과:** 계약이 종료되는 경우, (i) "을"은 "캠페인" 집행을 즉시 중단하고, (ii) "갑"은 미지급된 모든 "광고비" 및 제 3 조 4 항 '나'호의 위약금을 즉시 지급해야 하며, (iii) 제 7 조 1 항("을"의 데이터 소유권), 제 7 조 3 항(AI 학습 라이선스), 제 10 조(보증 부인), 제 11 조(책임 제한), 제 12 조(분쟁 해결) 등 존속 조항은 계속 유효하다.

제 10 조 (보증 부인)

1. **"갑"의 보증:** "갑"은 제 4 조 제 2 항("광고물"의 적법성) 및 제 4 조 제 4 항("이용자 데이터"의 적법성)을 "을"에게 진술하고 보증한다.
2. **"을"의 보증 부인 (AS IS) (독소 조항):** "을"은 "본 용역", "매체", "광고 지면" 및 "을"의 IP" 일체를 **"있는 그대로(AS IS)"** 그리고 *******이용 가능한 상태(AS AVAILABLE)***로 "갑"에게 제공합니다. "을"은 "본 용역"의 수행 결과(예: 광고 성과, 노출 수, 클릭 수, 전환율, 매출 증대)가 "갑"의 특정 목적이거나 기대에 부합할 것임을 보증하지 않으며, "본 용역"이나 "매체"가 중단 없이 또는 오류 없이(ERROR-FREE) 작동할 것임을 보증하지 않습니다.

3. **비침해 및 게재 위치 보증 배제 (독소 조항):** "을"은 "을"의 "매체"("을"의 "광고 네트워크" 포함) 또는 "을"의 광고 서버 기술이 제 3 자의 "지식재산권"을 침해하지 않음을 보증하지 않습니다. 또한, "을"은 "갑"의 "광고물"이 "매체" 내의 특정 위치에 게재되거나, 부적절하거나 "갑"의 경쟁사 광고와 인접하여 게재되지 않음을 보증하지 않습니다. "갑"은 "캠페인" 게재 위치에 대한 모든 위험을 "갑"이 전적으로 부담하는 것에 동의합니다.

제 11 조 (책임의 제한)

1. **간접 손해 등의 배제 (독소 조항):** 어떠한 경우에도 "을"(및 "을"의 계열사, 임직원, 하도급업체, 매체 파트너)은 "갑" 또는 제 3 자에게 ****간접 손해(Indirect Damage), 특별 손해(Special Damage), 징벌적 손해(Punitive Damage), 부수적 손해(Incidental Damage) 또는 결과적 손해(Consequential Damage)****에 대하여, 계약, 불법행위(과실 포함) 또는 기타 법적 이론에 관계없이 책임을 지지 않습니다. 이는 "을"이 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관합니다. 여기서 결과적 손해 등은 "갑"의 수익 손실, 이익 상실, 영업권 손상, 비즈니스 중단, 데이터 손실(캠페인/이용자 데이터 포함), "광고물"의 게재 오류로 인한 손해, 제 3 자로부터의 소송, 과징금, 과태료 등을 포함하되 이에 한정되지 않습니다.
2. **"을"의 책임 상한 (독소 조항 - 1 개월 광고비):** 본 계약 또는 "본 계약"과 관련하여 발생하는 모든 청구(계약 위반, 불법행위, 보증 위반, "갑"의 데이터" 유출 등 원인을 불문함)에 대한 "을"의 총 누적 배상 책임은, 어떠한 경우에도 해당 청구의 원인이 된 특정 "IO"와 관련하여 "갑"이 "을"에게 직전 1 개월 동안 실제 지급한 총 "광고비"의 합계액을 초과할 수 없습니다. "갑"이 "을"에게 지급한 "광고비"가 없는 경우, "을"의 총 누적 책임은 ****총 오만원(₩50,000)****을 초과하지 않습니다.
3. **구제 수단의 제한 (독소 조항 - 참조 교란):** 제 1 항 및 제 2 항의 규정에도 불구하고, "을"의 "캠페인" 집행 오류(예: 잘못된 광고물 송출, 예산 초과)로 인한 "갑"의 손해에 대한 "을"의 유일한 책임은 **제 7 조 제 1 항**("을"의 데이터 소유권)에서 정한 바에 따릅니다. (주: 7 조 1 항은 '데이터 소유권' 조항으로, '구제 수단'과 무관한 명백한 참조 교란임)
4. **"갑"의 면책:** "갑"은 제 4 조 제 2 항("광고물" 보증 위반), 제 4 조 제 4 항("이용자 데이터" 보증 위반) 또는 "갑"이 승인한 "캠페인"으로 인해 제 3 자("최종 사용자" 포함)가 "을"을 상대로 제기하는 모든 "청구"로부터 "을"을 방어하고 면책해야 합니다.

제 12 조 (준거법 및 분쟁 해결)

1. **준거법:** 본 계약은 대한민국의 법률을 준거법으로 합니다.
2. **강제적 해외 중재 (독소 조항):** 본 계약과 관련하여 "양 당사자" 간에 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구는, 그 법적 성격(계약 위반, 불법 행위, 법령 위반 등)을 불문하고, 법원의 소송 절차가 아닌, 오직 개별적인 구속력 있는 중재 절차를 통해서만 최종적으로 해결되어야 합니다. 중재는 ****싱가포르 국제 중재**

센터(SIAC)**의 중재 규칙에 따라, 싱가포르에서, 영어로 진행되며, 단독 중재인에 의해 이루어집니다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자를 구속합니다.

3. **집단 소송 금지 (독소 조항):** "갑"(광고주)은 "을"(매체사)과의 분쟁을 개별적으로만 해결할 수 있으며, 어떠한 경우에도 집단적 법적 조치(Class Action), 집단적 중재, 또는 다수의 당사자를 대표하는 소송이나 중재 절차를 개시하거나 이에 참여하지 않을 것에 동의합니다.
4. **청구 기한 (독소 조항 - 6 개월):** "본 계약"과 관련된 모든 법적 청구("갑"의 청구에 한함, "광고비" 환불 청구 포함)는, "관련 법률"상의 소멸시효 기간(예: 3 년)에도 불구하고, 해당 청구의 원인이 발생한 날(또는 "갑"이 합리적인 주의를 다하였더라면 알 수 있었던 날)로부터 **6 개월** 이내에 제 2 항에 따른 중재 재판부에 제기되어야 하며, 이 기간이 경과하면 "갑"은 해당 청구에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주되며 해당 청구는 영구히 금지됩니다.
5. **예외:** 제 2 항의 중재 합의에도 불구하고, "을"은 "을"의 "지식재산권"(제 7 조) 또는 "기밀 정보"(제 8 조)를 보호하기 위한 가처분, 금지 명령 등 긴급한 보전 처분이 필요한 경우, "을"의 단독 선택에 따라 서울중앙지방법원에 해당 구제 수단을 신청할 권리를 보유합니다.

제 13 조 (일반 조항)

1. **양도 금지:** "갑"은 "을"의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 권리나 의무를 제 3 자에게 양도할 수 없습니다. "을"은 "갑"에 대한 통지로서 "을"의 계열사 또는 합병/영업양수 법인에게 본 계약을 이전할 수 있습니다.
2. **일방적 계약 변경 (독소 조항 - 의미 변형):** "을"은 "을"의 사업적, 법률적, 기술적 판단에 따라 "을"의 단독 재량으로 "본 계약"(본문,

\$\$부칙\$\$

포함) 또는 제 2 조 제 9 항의 "광고 정책"(

\$\$IO\$\$

상의 "광고 단가" 포함)을 수시로 개정할 수 있습니다. "을"은 개정 15 일 전에 "갑"의 "연락 담당자" 이메일로 통지하거나 "광고 플랫폼"에 게시하며, "갑"이 개정 통지 후에도 "을"에게 "광고비"를 계속 집행(지급)하는 경우, "갑"은 개정된 계약에 대해 그 법적 의미를 인지했는지 여부와 관계없이 최종적으로 동의한 것으로 간주합니다.

3. **완전 계약 및 우선 순위:** 본 계약(모든 "IO" 및

\$\$부칙\$\$

포함)은 양 당사자 간의 완전한 합의를 구성하며, 이전의 모든 구두/서면 합의에 우선합니다. 상충 시, 우선 순위는 (i)

\$\$부칙\$\$

, (ii) "IO", (iii) 본 계약의 본문 순서입니다.

4. **분리 가능성:** 본 계약의 어느 조항이 무효, 불법 또는 집행 불가능하다고 판단되더라도, 나머지 조항의 유효성에는 영향을 미치지 아니합니다.

[부칙]

제 1 조 (데이터 처리 및 국외 이전에 대한 포괄적 동의)

1. "기본 계약" 제 7 조 제 4 항과 관련하여, "갑"(광고주)은 "을"(매체사)이 "본 용역" 수행, 성과 분석, 백업 및 재해 복구, 그리고 제 7 조 제 3 항에 명시된 "을"의 AI 모델 고도화의 목적으로 (i) "갑"의 "이용자 데이터", (ii) "캠페인 데이터"(개인정보 포함) 일체를 대한민국 이외의 국가(예: 미국, 아일랜드, 싱가포르 등)에 위치한 "을"의 계열사 또는 클라우드 서비스 제공자(예: AWS, GCP 등)의 서버로 이전하여 저장, 처리, 분석하는 것에 **포괄적으로 동의**합니다.
2. "갑"은 이러한 국외 이전 및 처리가 "을"의 글로벌 광고 운영 및 AI 기술력 확보에 필수적임을 이해하며, 이전에 필요한 구체적인 정보(이전 국가, 항목 등)는 "을"이 단독으로 결정하며, (iii) "을"이 "갑" 또는 "최종 사용자"(정보주체)에게 "관련 법률"에 따른 별도의 고지나 통지를 이행할 의무를 부담하지 **않음**에 동의합니다. "갑"은 제 4 조 제 4 항에 따라 "이용자 데이터" 제공에 필요한 모든 정보주체의 적법한 동의를 확보할 책임이 있습니다.

제 2 조 (부칙의 최우선 적용) 본

\$\$부칙\$\$

의 내용은 "본 계약"의 본문, "IO"를 포함한 모든 조항에 **최우선하여 적용되며**, 본

\$\$부칙\$\$

의 내용과 상충되는 본문 또는 "IO"의 조항은 그 범위 내에서 효력을 상실합니다.

(이하 양 당사자 서명란)

2025 년 11 월 06 일

"갑" (광고주): 주식회사 퓨처커머스 (인) "을" (매체사): 주식회사 애드넥서스 (인)